



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

HERLAN MULANA, bertempat tinggal di Jl. Wahid Khasim, Rt 006 Rw 003 Kelurahan limo kecamatan limo kota depok provinsi jawa barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DALIH AHIHUDDIN SH.,MH Advokat pada Kantor Hukum DS & Rekan Advocates and Consuler at law, beralamat di Jalan Palm Hill No.49 Rt 003 Rw 010 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2025, email: dspartner@yahoo.com, sebagai Penggugat;

Lawan

R. HARYADI WIJAYA, bertempat tinggal di Lamtutui Rt 000 Rw 000 Desa Lamtutui kecamatan pelukan Bada Kabupaten Aceh Besar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 10 September 2025 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan yang dijelaskan didalam klausul Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/PKS-XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 Antara Penggugat dengan Tergugat pada Pasal 5 yang menerangkan **“Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan Lampiran Perjanjian**

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bgr



ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bogor”;

2. Berdasarkan klausula tersebut, bila dihubungkan dengan dengan **Pasal 118 ayat (4) H.I.R** tentang pemilihan domisili/ wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili perkara bila suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dan kesepakatan antara Para Pihak. Maka, secara hukum yang berhak mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Bogor, sehingga **Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus** perkara a quo;

3. Bahwa berdasarkan **Pasal 1338 KUH Perdata** telah ditentukan bahwa **perjanjian yang telah dibuat dan disesuaikan dengan Undang-undang maka berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya**. Untuk itu perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bogor sesuai dengan ketentuan domisili didalam perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat.

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 20 Desember 2024 telah ditanda tangani dan disepakati Perjanjian Kerjasama Antara Herlan Maulana (Penggugat) dengan R. Haryadi Wijaya (Tergugat), yang pada pokoknya Penggugat selaku Pendana/Investor dan Tergugat selaku Pelaksana (Pemilik Proyek);
2. Bahwa Dalam menjalankan perjanjian sebagaimana dimaksud di atas, Pengugat telah memberikan sejumlah uang sebesar **Rp7.040.500.000,00 (tujuh milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)** kepada Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret 2025 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama Nomor: 77/PKS-XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024, yang **selambat-lambatnya akan dibayarkan berikut**



3. Bahwa

dengan bagi hasilnya sebesar
Rp1.760.125.000,00 (satu milyar
tujuh ratus enam puluh juta seratus
dua puluh lima ribu rupiah) pada

tanggal 15 April 2025;

Dalam masa proyek berjalan,
Tergugat telah melalaikan
kewajibannya untuk memenuhi
kewajiban bagi hasil (wanprestasi)
sebagaimana di atur dalam Pasal 3
Perjanjian Kerjasama, sehingga
menyebabkan kondisi Tergugat saat
ini ingkar janji (wanprestasi);

4. Bahwa Atas kelalaian Tergugat tersebut di atas, Penggugat tetap
memiliki itikad baik dengan memberi kesempatan sekaligus
peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan
kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai
berikut:

- a. Surat Nomor: 01/Som1-Dsr/IV/2025 Tanggal 22 April
2025 perihal Somasi I;
- b. Surat Nomor: 02/Som2-Dsr/IV/2025 Tanggal 29 April
2025 perihal Somasi II;
- c. Surat Nomor: 03/Som1-Dsr/V/2025 Tanggal 06 Mei
2025 perihal Somasi Terakhir;

5. Bahwa Walaupun demikian, Tergugat tidak memiliki itikad baik
untuk memenuhi kewajibannya maupun somasi dari
Penggugat tersebut di atas, sehingga **total kewajiban
Tergugat yang belum terbayarkan sebesar
Rp13.200.937.500,00 (tiga belas milyar duaratus juta
sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal
1338 KUHPdata, Tergugat yang
telah diberitahukan oleh kreditur
(Penggugat) mengenai kewajiban
yang harus dipenuhi dalam jangka
waktu tertentu, namun tidak dipenuhi,
maka Tergugat dianggap ingkar
janji/wanprestasi atas Perjanjian yang



7. Bahwa

telah dibuat secara sah dengan
Penggugat;
Atas tindakan ingkar janji Tergugat
tersebut, Pengugat menderita
kerugian berupa kerugian materiil,
sehingga sangat beralasan bagi
Penggugat untuk menuntut kembali
pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama
yaitu Tergugat membayar total
kewajiban sebesar
**Rp13.200.937.500,00 (tiga belas
milyar duaratus juta sembilan ratus
tiga puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah);**

8. Bahwa Untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan gugatan ini oleh
Tergugat, maka sudah sepatutnya Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat
untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari terhitung sejak
perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka Berdasarkan segala uraian yang telah Pengugat kemukakan di
atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah
ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. dan
selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/PKS-XII/2024
tertanggal 20 Desember 2024 Antara Penggugat dengan Tergugat serta
Surat Pengakuan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret
2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada
Penggugat sebesar Rp13.200.937.500,00 (tiga belas milyar duaratus
juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Oktober 2025, dan tanggal 26 November 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Penggugat Nomor Induk Kependudukan 3276041104810003 Atas Nama Herlan Maulana, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Nomor 77/PKS-XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024 Antara R. Haryadi Widjaya dengan Herlan Maulana, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 14-01-2015 Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 14-01-2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 16-01-2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 20-02-2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Somasi pertama tanggal 22 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Somasi pertama tanggal 29 April 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Somasi Terakhir tanggal 23 Mei 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret 2025, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hindra Lesmana;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perjanjian investasi saham;
- Bahwa perjanjiannya itu Desember 2024;
- Bahwa ada perjanjian kerjasama proyek di aceh dimana Penggugat sebagai pemberi dana dan Tergugat sebagai penerima dana untuk pelaksanaan proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa dana yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat saja namun tidak tahu isi perjanjian tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat, proyek tersebut tidak berjalan
- Bahwa Tergugat sudah menerima dana tersebut dari Penggugat berdasarkan cerita langsung dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah isi perjanjian tersebut sudah dilaksanakan atau belum;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bgr



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengembalian uang ataupun pembagian hasil tersebut;
- Bahwa pihak Penggugat ini merasa dirugikan karena proyek tersebut tidak berjalan, saksi tahu info tersebut dari Tergugat;
- Bahwa penandatanganan perjanjiannya dibuat di kampus Universitas Teknologi Nusantara yang berada di daerah karadenan Bogor dan saat itu saksi melihat juga penandatanganan tersebut;
- Bahwa saat penandatanganan ada Tergugat, Penggugat dan ada orangnya Penggugat namun saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa setahu saksi pembayaran dana kepada Tergugat diberikan secara bertahap.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Menyatakan demi hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/PKS-XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 Antara Penggugat dengan Tergugat serta Surat Pengakuan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat, dan Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp13.200.937.500,00 (tiga belas milyar duaratus juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 ayat (4) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) disebutkan bahwa bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu yang menentukan Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam



perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian) dan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 77/PKS-XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024 Antara R. Haryadi Widjaya dengan Herlan Maulana, pada Pasal 5 yang menerangkan “Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan Lampiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Bogor”, maka gugatan Penggugat telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Nomor: 01/Som1-Dsr/IV/2025 Tanggal 22 April 2025 perihal Somasi I, bukti P-7 berupa Surat Nomor: 02/Som2-Dsr/IV/2025 Tanggal 29 April 2025 perihal Somasi II dan dan bukti P-8 berupa Surat Nomor: 03/Som1-Dsr/V/2025 Tanggal 06 Mei 2025 perihal Somasi Terakhir telah terungkap bahwa Penggugat telah 3 (tiga) kali mengirimkan somasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan Pengugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat serta tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama yaitu Tergugat membayar total kewajiban sebesar Rp13.200.937.500,00 (tiga belas milyar duaratus juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

“Apakah Tergugat telah melakukan Wanprestasi ?”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar perdata umum dinyatakan bahwa:

- a. Putusan dapat dijatuhkan secara Verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata dinyatakan bahwa *"perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian:

- Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
- Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
- Suatu hal tertentu yang menjadi pokok perjanjian;
- Suatu sebab yang halal, tidak dilarang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata disebutkan bahwa jika akta di bawah tangan diakui kebenarannya oleh pihak yang menandatangani, ia memiliki kekuatan bukti yang sama dengan akta otentik;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1876 KUHPdata disebutkan bahwa seseorang yang dihadapkan dengan akta bawah tangan diwajibkan untuk mengakui atau memungkirkan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dinyatakan bahwa *"Setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak..."*;

Menimbang, bahwa pengertian kelalaian atau wanprestasi ada beberapa macam, yang meliputi:

- Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
- Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Nomor 77/PKS-XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024 Antara R. Haryadi Widjaya dengan Herlan Maulana telah terungkap bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 telah ditanda tangani dan disepakati Perjanjian Kerjasama Antara Herlan Maulana (Penggugat) dengan R. Haryadi Wijaya (Tergugat), yang pada pokoknya Penggugat selaku Pendana/Investor dan Tergugat selaku Pelaksana (Pemilik Proyek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 14-01-2015 Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 14-01-2015, bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 16-01-2025, dan bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 20-02-2025 telah terungkap bahwa Penggugat telah memenuhi isi Pasal 1 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor 77/PKS-XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024 Antara R. Haryadi Widjaya dengan Herlan Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret 2025, telah terungkap bahwa Tergugat



mengakui memiliki kewajiban Pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp7.040.500.000,00 (tujuh milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan bagi hasil sejumlah Rp1.760.125.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran dan/atau hutang Tergugat sejumlah Rp8.800.625.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 15 April 2025, akan tetapi dengan masuknya gugatan ini maka telah terungkap bahwa Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung keterangan Saksi Hindra Lesmana serta didukung bukti P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Nomor 77/PKS-XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024 Antara R. Haryadi Widjaya dengan Herlan Maulana, bukti surat P-6 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Somasi pertama tanggal 22 April 2025, bukti P-7 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Somasi pertama tanggal 29 April 2025, dan bukti P-8 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Somasi Terakhir tanggal 23 Mei 2025, telah terungkap bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban bagi hasil sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama dan Penggugat memberi kesempatan sekaligus peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sudah sepatutnya Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan **petitum** Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu**, untuk menentukan petitum ini maka Majelis hakim akan menguraikan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua**, yang meminta untuk Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/PKS-XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 Antara Penggugat dengan Tergugat serta Surat Pengakuan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan bukti P-2 telah dicocokkan dengan aslinya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga**, yang meminta untuk Menyatakan demi hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, dimana Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/PKS-XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 Antara Penggugat dengan Tergugat serta dikutakan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya, maka terhadap petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat**, yang meminta untuk Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp13.200.937.500,00 (tiga belas milyar duaratus juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan berdasarkan yang berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 14-01-2015 Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 14-01-2015, bukti P-4 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 16-01-2025, dan bukti P-5 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Tanda Penerimaan Uang dari Herlan Maulana kepada R. Haryadi Wijaya tgl 20-02-2025, Penggugat telah menyerahkan dana untuk memenuhi kewajibannya pada Pasal 1 Ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor 77/PKS-XII/2024 Tertanggal 20 Desember 2024 Antara R. Haryadi Widjaya dengan Herlan Maulana, dan mengenai permohonan Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp13.200.937.500,00 (tiga belas milyar duaratus juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perhitungan yang pasti mengenai perhitungan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada penggugat, akan tetapi berdasarkan bukti P-9 berupa Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret 2025, telah terungkap bahwa Tergugat mengakui memiliki kewajiban Pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp7.040.500.000,00 (tujuh milyar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagi hasil sejumlah Rp1.760.125.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total pembayaran dan/atau hutang Tergugat sejumlah Rp8.800.625.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk memenuhi kewajibannya adalah sejumlah Rp8.800.625.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terhadap petitum ini dikabulkan untuk sebagian

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** yang meminta untuk Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv disebutkan bahwa Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa, dan oleh karena salah satu amar putusan dalam perkara ini memerintahkan pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum ini tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** yang meminta untuk Menetapkan biaya menurut hukum, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 1313, Pasal 1320 , dan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 3, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 77/PKS-XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024 Antara Penggugat dengan Tergugat serta Surat Pengakuan Hutang Nomor 78/SPH-III/2025 Tanggal 14 Maret 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp8.800.625.000,00 (delapan milyar delapan ratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026 oleh kami, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H. dan Mardiana Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hayati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Heny Faridha, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Mardiana Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp100.000,00;
3. Panggilan	Rp2.010.000,00;
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00;
5. Sumpah	Rp10.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> ;
Jumlah	Rp2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);